

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1028/2531

กรมควบคุมโรคติดต่อ

โจทก์

บริษัทจันทนิมิตก่อสร้าง จำกัด กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา หากศาลฎีกาได้พิจารณาข้อกฎหมายในฎีกาของ
จำเลยที่ 2 แล้ว ย่อมมีทางชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 151)

คดีนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันกับคดีหมายเลขแดงที่
7011/2527 โดยให้เรียกคดีหมายเลขแดงที่ 7011/2527 เป็นสำนวนคดีแรกและให้
เรียกคดีนี้เป็นสำนวนคดีที่สอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในสำนวนคดีแรก สำหรับสำนวนคดีที่สองนั้น
ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,683,346 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,122,867.80 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,144)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำ
พันธบัตรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 จำนวนเงิน 1,334,000 บาท มาวางเป็น
ประกัน และผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล
ชั้นต้น(อันดับ 128,134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี (หกปี) มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี (หกปี) มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ